

[\[https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tjpa.jus.br%2FPortalExterno%2Fhotsite%2FAnuario-estatistico-2018%2Fresources%2Fimg%2Fbrasao-tjpa.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tjpa.jus.br%2FPortalExterno%2Fhotsite%2FAnuario-estatistico-2018%2Fapresentacao.xhtml&docid=R5RqzgiXah5O0M&tbnid=0VIBx1NitTR3yM%3A&vet=10ahUKEwiLm7-usv7IAhVtDrkGHeunAcQQMwhHKAawAA..i&w=400&h=400&client=firefox-b-ab&bih=1159&biw=1024&q=BRAS%C3%83O%20DO%20TJPA&ved=0ahUKEwiLm7-usv7IAhVtDrkGHeunAcQQMwhHKAawAA&iact=mrc&uact=8\]](https://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.tjpa.jus.br%2FPortalExterno%2Fhotsite%2FAnuario-estatistico-2018%2Fresources%2Fimg%2Fbrasao-tjpa.png&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.tjpa.jus.br%2FPortalExterno%2Fhotsite%2FAnuario-estatistico-2018%2Fapresentacao.xhtml&docid=R5RqzgiXah5O0M&tbnid=0VIBx1NitTR3yM%3A&vet=10ahUKEwiLm7-usv7IAhVtDrkGHeunAcQQMwhHKAawAA..i&w=400&h=400&client=firefox-b-ab&bih=1159&biw=1024&q=BRAS%C3%83O%20DO%20TJPA&ved=0ahUKEwiLm7-usv7IAhVtDrkGHeunAcQQMwhHKAawAA&iact=mrc&uact=8)

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

Processo nº. 0800012-15.2025.8.14.0074

REQUERENTE: JOELMA COSTA DA SILVA

Nome: HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA

Endereço: Rua Tiradentes, 15, Sala 57, Kobrasol, SÃO JOSÉ - SC - CEP: 88102-040

SENTENÇA

RELATÓRIO

JOELMA COSTA DA SILVA ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c pedido de antecipação de tutela em face de HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA e W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA, alegando ter depositado R\$ 2.000,00 na plataforma de jogos FADA777, operada pela segunda requerida, com intermediação de pagamentos pela primeira. Sustenta ter obtido lucro de R\$ 442.847,38, mas conseguiu sacar apenas R\$ 4.500,00, permanecendo bloqueados R\$ 438.347,38. Pleiteia indenização por danos materiais no valor bloqueado e danos morais de R\$ 10.000,00, além de tutela de urgência para arresto dos valores.

A primeira requerida foi regularmente citada e não contestou, operando-se a revelia. A segunda requerida não pôde ser citada em razão de sua extinção formal junto à Receita Federal, sendo posteriormente excluída do polo passivo por decisão judicial. A tutela de urgência foi indeferida. Intimada a especificar as provas que pretendia produzir, a autora ficou-se inerte.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A ação é improcedente por insuficiência probatória dos fatos constitutivos do direito alegado.

Embora tenha operado a revelia da requerida HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, este fato não dispensa a autora de comprovar os fatos em que funda sua pretensão. A revelia importa presunção de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, mas tal presunção é relativa e pode ser elidida por outros elementos constantes dos autos. Ademais, **os efeitos da revelia não incidem quando os fatos narrados não são verossímeis** ou quando há elementos nos autos que contrariam a versão apresentada.

Da mesma forma, a inversão do ônus da prova deferida com base no Código de Defesa do Consumidor não tem o condão de substituir a insuficiência do conjunto probatório. **A inversão pressupõe a existência de provas minimamente idôneas nos autos**, apenas transferindo para a parte contrária o encargo de demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Não pode, contudo, suprir a inadequação dos elementos probatórios quanto aos fatos constitutivos do direito.

No caso concreto, **a autora fundamenta sua pretensão exclusivamente em prints de tela** que supostamente demonstrariam os valores obtidos na plataforma de jogos. Contudo, tais documentos, por sua própria natureza, carecem de idoneidade probatória, sendo facilmente manipuláveis e não possuindo qualquer autenticação ou certificação que lhes confira credibilidade suficiente para sustentar pretensão de tamanha monta.

A situação torna-se ainda mais grave quando se verifica que a autora foi intimada a especificar as provas que pretendia produzir, justificando a pertinência e necessidade de cada uma delas. Transcorrido o prazo estabelecido, **a requerente permaneceu inerte, demonstrando sua incapacidade de indicar qualquer meio probatório adicional apto a robustecer os fatos alegados.**

Soma-se a isso o fato de que a empresa W1 GAMING JOGOS, APOSTAS E TECNOLOGIA LTDA, que supostamente operava a plataforma e retinha os valores, foi excluída do polo passivo em razão de sua extinção formal junto à Receita Federal. Ora, se os valores alegadamente devidos encontravam-se retidos na plataforma operada por essa empresa, não há como responsabilizar a intermediadora de pagamentos HUB GAMING por quantias que sequer estavam em sua posse ou disponibilidade.

A responsabilidade solidária na cadeia de consumo pressupõe a existência real do débito e o nexos causal entre a conduta do fornecedor e o dano alegado. No presente caso, a autora não logrou demonstrar de forma idônea a existência dos valores que alega lhe serem devidos, baseando sua pretensão em documentos de credibilidade duvidosa e não submetidos ao contraditório.

Ademais, a própria narrativa dos fatos revela-se inverossímil. **A alegação de que um investimento de R\$ 2.000,00 teria gerado lucro superior a R\$ 440.000,00 em poucos meses, representando retorno de mais de 22.000%, contraria as regras da experiência comum e os princípios econômicos básicos, reforçando a fragilidade da tese sustentada.**

Por fim, cumpre observar que compete ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Tratando-se de direito disponível e não havendo prova suficientemente robusta nos autos, a improcedência é medida que se impõe ante a inadequação dos elementos que corroboram a versão apresentada na inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido formulado por JOELMA COSTA DA SILVA em face de HUB GAMING ENTRETENIMENTOS LTDA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando-se, contudo, o benefício da justiça gratuita concedido, razão pela qual a exigibilidade ficará suspensa enquanto perdurar o estado de hipossuficiência, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, archive-se.

Tailândia/PA, 29 de julho de 2025.

CHARBEL ABDON HABER JEHA

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Comarca de Tailândia.